CODICE 13 — BIODIVERSITÀ, SANTUARI E FAUNA

Versione: V1.7
Allineamento dichiarato: Costituzione V.34; Codice 1 V1.9; Codice 2 V1.7; Codice 3 V1.7; Codice 4 V1.8; Codice 5 V1.6; Codice 6 V1.8; Codice 7 V1.9; Codice 8 V1.6; C.1-Annex A V1.6; Codice 9 V3.3; Codice 10 V1.7; Codice 11 V1.5; Codice 12 V1.6; Codice 14 V1.6; Codice 15 V1.7; Codice 16 V1.7.

Art. 1 — Oggetto, definizioni e natura giuridica

1. Il presente Codice disciplina:

   a) la tutela della biodiversità;

   b) l’istituzione e la gestione dei santuari ecologici e dei santuari di accoglienza;

   c) la tutela della fauna selvatica e degli impollinatori selvatici;

   d) la definizione dei parametri di benessere animale nelle materie di propria competenza;

   e) la tutela degli animali domestici di prossimità.

   La biodiversità, le relative funzioni ecologiche e il benessere animale costituiscono condizioni necessarie alla continuità del Paniere, alla tutela della salute, alla gestione dell’habitat e all’organizzazione della cura.

2. Ai fini del presente Codice si intende per:

   a) **biodiversità**: la varietà delle specie, delle popolazioni, degli ecosistemi, delle interazioni ecologiche e del patrimonio genetico presente in un territorio;

   b) **fauna selvatica**: l’insieme delle popolazioni animali che non sono stabilmente gestite dall’essere umano e vivono in condizioni di libertà;

   c) **impollinatori selvatici**: api selvatiche, bombi, farfalle, sirfidi e altri organismi impollinatori non ospitati nelle arnie di custodia previste dal Codice 9;

   d) **santuario ecologico**, di seguito anche «santuario»: un’area destinata alla tutela dell’integrità ecologica, al rifugio e alla riproduzione delle specie e alla libera evoluzione degli ecosistemi, secondo il regime previsto dal presente Codice;

   e) **corridoio ecologico funzionale**: una funzione biologica di connessione tra habitat, popolazioni ed ecosistemi. La localizzazione, la geometria e i vincoli territoriali del corridoio sono disciplinati dal Codice 10; i parametri della sua funzionalità biologica sono disciplinati dal presente Codice;

   f) **santuario di accoglienza**: la Comunità a sé prevista dall’articolo 13.4 della Costituzione, nella quale vivono, con diritto alla vita e alla cura, gli animali salvati da sistemi di sfruttamento, quelli ritirati dalla collaborazione e quelli per i quali non ricorrono le condizioni della convivenza non sfruttante;

   g) **animale domestico di prossimità**: l’animale che vive stabilmente con una o più persone in una relazione continuativa e condivide con esse lo spazio di vita, senza essere destinato alla produzione alimentare o al lavoro sistematico;

   h) **benessere animale**: lo stato fisico e psichico dell’animale, valutato secondo i domini della nutrizione, dell’ambiente fisico, della salute, delle interazioni comportamentali e dello stato mentale, sulla base degli indicatori definiti nelle pertinenti STV e Schede Benessere.

3. Ai fini del riparto delle competenze:

   a) sono beni comuni ecologici inalienabili la fauna selvatica, gli impollinatori selvatici, il patrimonio genetico selvatico, la funzione di tutela integrale propria dei santuari e le conoscenze essenziali di ecologia e benessere animale;

   b) costituiscono funzioni ecologiche di rilevanza infrastrutturale la funzionalità biologica dei corridoi, la connettività ecologica e la capacità di impollinazione selvatica;

   c) restano beni comuni territoriali disciplinati dal Codice 10 il suolo, la localizzazione dei corridoi, le fasce di rispetto in quanto vincoli cartografici e il catasto territoriale.

4. La qualificazione prevista dal presente articolo non modifica il regime proprietario o territoriale stabilito dagli altri Codici competenti. La fauna selvatica, gli impollinatori selvatici e il patrimonio genetico selvatico non possono essere oggetto di appropriazione esclusiva. Gli animali domestici di prossimità non possono essere trattati come merce né assoggettati a sfruttamento economico incompatibile con il loro benessere.

Art. 2 — Principi

1. **Non appropriazione.** Nessuna specie o popolazione selvatica, nessun patrimonio genetico selvatico, nido, tana o alveare selvatico può essere assoggettato a proprietà privata esclusiva, brevetto, titolo esclusivo o rendita, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dal presente Codice e dai Codici competenti.
2. **Precauzione.** Quando sussistono elementi scientifici documentati di incertezza sulla compatibilità di un intervento con la biodiversità, il benessere animale o la funzionalità biologica, è adottata, nell'ambito delle competenze del presente Codice, una misura proporzionata e idonea a prevenire o ridurre il rischio. Il principio di precauzione non trasferisce al presente Codice competenze attribuite ai Codici 6, 8, 9, 10 e 14.
3. **Connessione ecologica federata.** Ogni Cerchio 1 contribuisce alla funzionalità biologica dei corridoi ecologici. La sola rappresentazione cartografica di un corridoio non è sufficiente a dimostrarne la funzionalità. Indicatori e soglie sono definiti nella STV Biodiversità e Corridoi, adottata congiuntamente secondo le competenze dei Codici 10 e 13.
4. **Integrità e reversibilità.** Ogni intervento ammesso in un santuario o suscettibile di incidere sulla funzionalità di un corridoio deve prevedere, quando tecnicamente applicabile, misure di ripristino ecologico e un piano di reversibilità. Nell'ambito delle competenze del presente Codice, la tutela dell'integrità ecologica costituisce criterio prioritario.
5. **Non mercificazione.** È vietato costituire rendite sulla fauna selvatica, sugli impollinatori selvatici, sulla funzione di impollinazione selvatica, sull'accesso ai santuari in quanto beni comuni e sulle funzioni ecologiche essenziali. Le STV e le Schede Sicurezza essenziali per la tutela non possono essere sottoposte a paywall.
6. **Proporzionalità e minimizzazione.** Il monitoraggio è ammesso esclusivamente quando necessario alla tutela della biodiversità, alla sicurezza ecologica, alla verifica del benessere animale, alla valutazione della funzione di impollinazione o alla resilienza ecologica. I dati sono trattati in forma aggregata e non profilante, secondo il Codice 7, articolo 2.2. Le STV definiscono i tempi minimi necessari di conservazione.

Art. 3 — Consiglio Biodiversità

1. Ogni Cerchio 1 istituisce un Consiglio Biodiversità composto da tre a cinque membri con competenze almeno di livello L2 o L3 nelle discipline pertinenti, tra cui ecologia, zoologia, botanica, entomologia, etologia e conservazione. I componenti sono sorteggiati secondo l'articolo 12-bis del Codice 3, restano in carica un anno e non possono essere nuovamente sorteggiati nello stesso Consiglio prima di dodici mesi dalla fine del mandato.
2. Il Consiglio Biodiversità:

   a) cura il Catasto della Biodiversità e l'inventario dei santuari, nel rispetto delle competenze territoriali del Codice 10;

   b) definisce, entro le competenze attribuite al presente Codice, gli indicatori di biodiversità, funzionalità biologica dei corridoi e benessere animale;

   c) elabora e aggiorna la STV Biodiversità, la STV Santuari di Accoglienza, la STV Benessere degli Animali che Collaborano congiunta con il Codice 9, la STV Benessere Domestico, la STV Api Selvatiche e la STV Gestione della Fauna e interviene sulla STV Impollinatori del Codice 9 ai sensi dell'articolo 6, comma 6;

d) redige e aggiorna le Schede Benessere;

e) svolge o coordina la valutazione di incidenza ecologica per i profili attribuiti al presente Codice;

f) alimenta il Registro Dipendenze disciplinato dal Codice 15;

g) assicura il coordinamento tecnico con il Consiglio Habitat e Territorio del Codice 10, il Consiglio Agroecologico del Codice 9, il Consiglio Salute del Codice 6, il Consiglio Energia e Acqua del Codice 8 e il Consiglio Cura del Codice 12.

3. I pareri obbligatori del Consiglio Biodiversità previsti dai Codici 9 e 10 e dal presente Codice, quando negativi, sono vincolanti a tutela dei limiti ecologici, ai sensi dell'articolo 6.6 della Costituzione e dell'articolo 8 del Codice 3, esclusivamente per gli indicatori e i parametri di biodiversità, di tutela della fauna selvatica e di funzionalità biologica attribuiti espressamente al presente Codice. I parametri di benessere degli animali che convivono o collaborano con le persone sono approvati con l'autorizzazione del comma 5. Tali pareri non determinano la localizzazione, la geometria, la destinazione d'uso o l'imposizione di un vincolo territoriale, che restano di competenza del Codice 10.

4. Gli atti tecnici del Consiglio Biodiversità sono adottati in attuazione delle STV vigenti. Le proposte discrezionali sono assunte secondo il metodo del consenso per assenza di obiezioni motivate, ai sensi del Codice 3, previa pubblicazione per almeno settantadue ore. La pubblicazione non comprende dati la cui diffusione possa arrecare pregiudizio alle specie o ai siti tutelati.

5. Il Consiglio Biodiversità è l'articolazione locale dei Cerchi di Competenza Biodiversità e Sementi e Cura Animale. Verifica e autorizza la convivenza e la collaborazione non sfruttanti ai sensi degli articoli 13.3, 13.3-bis e 13.3-ter della Costituzione. L'autorizzazione comprende l'approvazione dei parametri di benessere delle STV e delle Schede Benessere previste dal presente Codice e dal Codice 9: senza l'approvazione la STV o la Scheda non è adottata e l'attività non è autorizzata. L'approvazione e il diniego sono motivati e sono impugnabili secondo l'articolo 17 del Codice 3; non sono pareri ai sensi dell'articolo 8 del Codice 3.

Art. 4 — Santuari ecologici

1. Ogni Cerchio 2 istituisce almeno un santuario ogni tre o quattro Cerchi 1 che lo compongono, secondo la pianificazione territoriale del Codice 10. La pianificazione privilegia aree degradate suscettibili di rigenerazione o aree seminaturali di elevato valore ecologico. L'istituzione avviene:

   a) su proposta del Consiglio Biodiversità;

   b) previo parere obbligatorio del Consiglio Habitat e Territorio;

   c) con deliberazione dell'Assemblea Generale del Cerchio 2 adottata a maggioranza qualificata, secondo le regole della Costituzione e del Codice 3.

2. Il santuario è destinato alla massima integrità ecologica compatibile con le caratteristiche dell'area e alla stabilità della relativa funzione di tutela. Al suo interno è vietato:

   a) edificare, impermeabilizzare il suolo, svolgere attività produttive, cacciare, effettuare raccolte intensive o prelievi incompatibili con il regime di tutela;

   b) introdurre specie alloctone invasive o organismi geneticamente modificati nell'ambiente selvatico;

   c) utilizzare mezzi motorizzati, salvo gli interventi autorizzati per sicurezza, conservazione o manutenzione;

   d) produrre rumore artificiale continuativo incompatibile con le finalità di tutela;

   e) rendere pubbliche le coordinate di dettaglio di nidi, tane o alveari selvatici;

   f) svolgere ricerca invasiva senza Scheda Sicurezza vigente e autorizzazione del Consiglio Biodiversità.

3. Sono ammessi, esclusivamente nei limiti delle pertinenti STV:

   a) monitoraggi non invasivi;

   b) manutenzione leggera dei sentieri di bordo;

c) attività didattiche non invasive svolte dai margini dell’area;

d) interventi di conservazione o ripristino ecologico;

e) interventi necessari a fronteggiare rischi per la sicurezza.

Gli interventi di cui alle lettere d) ed e) richiedono l’autorizzazione del Consiglio Biodiversità e, quando pertinente, una Scheda Sicurezza, la registrazione dell’intervento e un piano di reversibilità o ripristino.

4. L’accesso alle aree interne del santuario è consentito esclusivamente per le attività ammesse dal comma 3 e alle condizioni stabilite dalle relative STV. Non è consentito l’accesso libero permanente.

5. Ogni santuario è iscritto nel catasto territoriale federato disciplinato dal Codice 10, articolo 7. Il livello pubblico contiene soltanto informazioni aggregate o comunque prive di coordinate sensibili. Il livello tecnico di dettaglio è accessibile esclusivamente ai Consigli competenti; gli accessi sono registrati e i relativi log sono conservati per dodici mesi.

Art. 4-bis — Santuari di accoglienza

1. Gli animali salvati da sistemi di sfruttamento, quelli ritirati dalla collaborazione e quelli presenti alla data di adesione della Comunità per i quali non ricorrono le condizioni dell’articolo 6-bis del Codice 9 sono accolti in un santuario di accoglienza o in una convivenza non sfruttante autorizzata.

2. Ogni animale accolto ha diritto alla vita e alla cura e non è trasferibile, salvo che il trasferimento sia necessario al suo benessere e attestato da una competenza veterinaria L3. Sono vietati la macellazione, la soppressione per convenienza, la cessione a titolo oneroso, l’impiego nel lavoro e la riproduzione a fini d’uso.

3. Gli animali accolti non sono fatti riprodurre. Quando è necessario al loro benessere e alla capacità di cura, la prevenzione delle nascite avviene con i metodi non lesivi definiti dalla STV Santuari di Accoglienza.

4. Ciò che l’animale produce spontaneamente può essere raccolto solo alle condizioni dell’articolo 13.3-ter della Costituzione. Non può costituire un obiettivo produttivo, essere programmato nel Paniere né giustificare l’aumento del numero degli animali.

5. Ogni Cerchio 2 garantisce almeno un santuario di accoglienza ogni tre o quattro Cerchi 1 che lo compongono, dimensionato sugli animali censiti. La cura degli animali accolti rientra nel CBO, ai sensi dell’articolo 7.2 della Costituzione e del Codice 1.

6. Per ciascun animale o gruppo è tenuta una Scheda Benessere. L’alimentazione e le cure veterinarie sono assicurate senza compromettere i livelli 1 e 2 del Paniere umano. In caso di scarsità d’acqua si applica l’articolo 10, comma 8, del Codice 9.

7. L’eutanasia è ammessa esclusivamente alle condizioni dell’articolo 7, comma 12, in quanto applicabili. In luogo della Scheda Benessere Domestico si applica la Scheda Benessere dell’animale accolto prevista dal comma 6; in luogo della persona di fiducia sono informate le persone che curano abitualmente l’animale.

8. L’accesso delle persone al santuario di accoglienza è consentito per la cura, l’apprendimento e la relazione, nel rispetto delle Schede Benessere.

Art. 5 — Corridoi ecologici e fasce di rispetto: parametri biologici

1. Il Codice 10 disciplina la localizzazione, la dimensione cartografica, la geometria e i vincoli territoriali dei corridoi ecologici e delle fasce di rispetto, nonché il consumo di suolo. Il presente Codice disciplina esclusivamente i parametri biologici di funzionalità, gli indicatori, le soglie, i criteri di equivalenza biologica e la valutazione di incidenza per i profili di biodiversità e benessere animale.

2. Il raggio territoriale minimo di cinquecento metri e l’eventuale riduzione a duecento metri sono disciplinati dal Codice 10, articolo 6. Per i profili biologici, la valutazione dell’equivalenza funzionale

considera almeno:

a) la densità e la continuità delle fioriture;

b) la continuità della copertura vegetale;

c) la presenza e la continuità degli habitat funzionali;

d) il rispetto del divieto di trattamenti previsto dal Codice 9, articolo 2.4, lettera b);

e) il rispetto delle pratiche vietate dal Codice 9, articolo 6-bis, comma 5, lettera c);

f) gli indicatori biologici degli impollinatori definiti dalla STV.

3. Quando il Codice 10 consente la riduzione del raggio a duecento metri, l'equivalenza funzionale per i profili biologici deve essere attestata dal Consiglio Biodiversità secondo la STV Biodiversità e Corridoi congiunta. L'attestazione riguarda esclusivamente la funzionalità biologica e non sostituisce la decisione territoriale spettante al Codice 10.

4. Ogni piano o intervento che interrompa un corridoio o riduca una fascia di rispetto è sottoposto a valutazione di incidenza ecologica limitatamente ai profili di biodiversità, benessere animale e funzionalità biologica attribuiti al presente Codice. Il parere del Consiglio Biodiversità è vincolante nei limiti stabiliti dall'articolo 3, comma 3.

Art. 5-bis — Gestione della fauna selvatica e prelievo non cruento

1. In attuazione dell'articolo 13.4 della Costituzione, la gestione della fauna selvatica necessaria alla tutela degli ecosistemi, della salute, delle colture o della sicurezza delle persone si attua esclusivamente con metodi non cruenti, nell'ordine seguente:

   a) prevenzione, protezione delle colture e dei beni e dissuasione non lesiva;

   b) recinzioni e altre barriere che non feriscono gli animali e non interrompono i corridoi ecologici;

   c) quando le misure precedenti non sono sufficienti, cattura senza dolore né lesioni e trasferimento in habitat idonei, compresi i santuari ecologici.

2. Sono vietati l'uccisione, la caccia, l'avvelenamento e ogni mezzo che provochi dolore, lesioni o la morte dell'animale.

3. I metodi, le condizioni e la registrazione degli interventi sono definiti dalla STV Gestione della Fauna. Ogni intervento della lettera c) del comma 1 è deciso dal Consiglio Biodiversità, come articolazione del Cerchio di Competenza Cura Animale, con il parere obbligatorio del Consiglio Agroecologico quando riguarda danni alle colture e del Consiglio Salute quando riguarda rischi sanitari. Nei santuari si applica anche l'articolo 4, comma 3.

4. Resta fermo l'articolo 8, comma 6, per il rischio grave e immediato per una persona o un animale.

Art. 6 — Api selvatiche e impollinatori selvatici

1. Le popolazioni selvatiche di impollinatori costituiscono beni comuni ecologici tutelati dal presente Codice. Le colonie ospitate nelle arnie di custodia sono disciplinate dall'articolo 6-bis del Codice 9.

2. È vietata l'ibridazione tra colonie ospitate e popolazioni selvatiche quando, secondo gli indicatori e le soglie della STV Api Selvatiche, essa determini o rischi di determinare un'alterazione significativa del patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche locali.

3. È vietato:

   a) distruggere intenzionalmente nidi di impollinatori selvatici;

   b) prelevare miele da colonie selvatiche;

   c) utilizzare pesticidi sistemici, vietati in ogni area dal Codice 9, articolo 2, comma 4, lettera b);

   d) svolgere attività incompatibili con la conservazione degli habitat degli impollinatori selvatici.

4. Il censimento degli impollinatori selvatici è effettuato con criteri proporzionati, in forma aggregata e non profilante. Le coordinate di siti sensibili sono conservate esclusivamente nel livello tecnico riservato.

5. La STV Api Selvatiche definisce almeno:

    a) gli indicatori delle popolazioni locali;

    b) le soglie di alterazione genetica;

    c) le metodologie di osservazione e accertamento;

    d) le misure di prevenzione, contenimento e ripristino.

6. Sulla STV Impollinatori del Codice 9 il Consiglio Biodiversità approva i parametri di benessere delle colonie, con l'autorizzazione dell'articolo 3, comma 5, ed esprime il parere obbligatorio sui parametri di tutela delle popolazioni selvatiche e della biodiversità; il parere negativo è vincolante nei limiti dell'articolo 3, comma 3.

Art. 7 — Animali che collaborano, animali di assistenza e animali domestici di prossimità

1. La collaborazione di animali nel lavoro leggero è ammessa esclusivamente alle condizioni dell'articolo 13.3-bis della Costituzione e dell'articolo 6-bis, comma 3, del Codice 9. Per ciascun animale sono tenuti una Scheda Benessere individuale, un registro delle ore e una verifica veterinaria periodica; in assenza di una Scheda vigente la collaborazione è sospesa. L'animale ritirato dalla collaborazione resta nella Comunità o è accolto ai sensi dell'articolo 4-bis.

2. La convivenza con animali domestici di prossimità è ammessa come convivenza non sfruttante ai sensi dell'articolo 13.3 della Costituzione. È verificata e autorizzata dal Consiglio Biodiversità sulla base della Scheda Benessere Domestico.

3. In assenza delle condizioni dell'articolo 13.3 della Costituzione, il Consiglio Biodiversità propone le misure necessarie al benessere dell'animale e, se queste non sono attuate, l'accoglienza in un santuario ai sensi dell'articolo 4-bis, secondo le procedure del Codice 4.

4. La cura quotidiana dell'animale domestico di prossimità è assicurata dal nucleo di convivenza. Il Cerchio 1, e il livello federato quando necessario, garantisce la tutela di sistema, la Scheda Benessere Domestico e il bilancio delle risorse alimentari secondo le modalità previste dal presente Codice e dalle STV.

5. Il registro pubblico degli animali domestici di prossimità è aggregato e non profilante e può contenere soltanto, per ciascun Cerchio:

    a) il numero degli animali;

    b) la specie;

    c) il dato aggregato relativo alla sterilizzazione.

    Eventuali dati individuali necessari alla cura o agli interventi sanitari sono conservati separatamente, in forma riservata e secondo le regole dei Codici competenti.

6. Sono vietati:

    a) l'allevamento e la riproduzione a fini di cessione o d'uso;

    b) le mutilazioni effettuate esclusivamente per finalità estetiche;

    c) l'abbandono;

    d) la cessione a titolo oneroso. Tra i membri non è dovuto alcun rimborso: l'alimentazione e la cura dell'animale sono assicurate secondo i commi 4 e 11. Nei rapporti con soggetti esterni il rimborso documentato delle spese vive di cura dell'animale è ammesso soltanto tramite la Cassa comune, ai sensi dell'articolo 17 del Codice 15;

    e) ogni gestione incompatibile con i parametri di benessere stabiliti dalla Scheda Benessere Domestico.

7. L'affido gratuito è consentito. La registrazione dell'adozione è tracciata con modalità proporzionate e non profilanti.

8. Il nucleo di convivenza assicura all'animale spazio adeguato, movimento, socialità, riposo, cure di base e

alimentazione compatibile con le sue esigenze, secondo la Scheda Benessere Domestico.

9. L’accumulo individuale di animali è ammesso soltanto entro la capacità di cura definita dalla Scheda Benessere Domestico. La valutazione considera almeno la specie e il numero degli animali, lo spazio disponibile, le condizioni sanitarie, il tempo a disposizione e la capacità effettiva di garantire il benessere di ciascun animale. Il superamento della capacità di cura costituisce violazione ai sensi dell’articolo 10.

10. Non costituisce manipolazione riproduttiva ai sensi degli articoli 13.2 e 13.3, lettera c), della Costituzione la prevenzione non lesiva delle nascite dell’animale domestico di prossimità, compresa la sterilizzazione, eseguita o prescritta da una competenza veterinaria quando è necessaria al benessere dell’animale o quando la cura di altri nati non potrebbe essere garantita secondo il comma 9. La decide il nucleo di convivenza con la competenza veterinaria, è registrata nella Scheda Benessere Domestico e non è imposta in via generale. Per gli animali accolti nei santuari si applica l’articolo 4-bis, comma 3. Per i profili sanitari, zoonotici o di rischio collettivo si applicano le competenze, le procedure e le garanzie del Codice 6, comprese le misure collettive ammesse dal suo articolo 2-bis, comma 3-bis. Ogni misura deve rispettare criteri di proporzionalità e temporaneità, garantire l’informazione della persona interessata ed essere soggetta a riesame e alle garanzie previste.

11. L’alimentazione degli animali domestici di prossimità può essere assicurata mediante risorse compatibili con il Paniere, scarti idonei o un fondo dedicato. Tali risorse non possono compromettere il Paniere umano dei livelli 1 e 2 e sono disciplinate dalla STV Paniere del Codice 9. In caso di scarsità d’acqua si applica l’articolo 10, comma 8, del Codice 9.

12. L’eutanasia per mera convenienza è vietata. Essa è ammessa esclusivamente in presenza di sofferenza irreversibile attestata da due competenze L3, di cui almeno una veterinaria, nel rispetto delle competenze sanitarie del Codice 6 e della Scheda Benessere Domestico. L’intervento è documentato e tracciato; la persona di fiducia è informata, salvo impossibilità motivata o urgenza incompatibile con il previo avviso.

13. Il Consiglio Biodiversità coordina con il Consiglio Salute i profili relativi alle zoonosi e alla sicurezza sanitaria e con il Consiglio Cura i profili relativi al sostegno delle persone fragili che convivono con animali.

14. **Animali di assistenza.** Un animale può assistere una persona con disabilità o fragilità soltanto se l’attività è compatibile con la sua indole, è appresa senza coercizione e non ne compromette il benessere. Il Consiglio Biodiversità verifica tali condizioni insieme al Consiglio Cura. L’animale ha diritto al riposo e al ritiro; quando non può o non deve più assistere, alla persona è garantita un’assistenza equivalente secondo il Codice 12.

Art. 8 — Sicurezza, misurazione, formazione e diritto di interruzione

1. Le attività svolte in un santuario o riguardanti fauna selvatica, impollinatori selvatici, animali che collaborano, animali accolti o animali domestici di prossimità devono essere disciplinate da una Scheda Benessere vigente e, quando richiesto dalla natura dell’attività, da una Scheda Sicurezza vigente.

2. La Scheda Sicurezza adottata ai sensi del presente Codice disciplina i rischi ecologici, biologici e di benessere animale rientranti nelle competenze del Codice 13. La sicurezza generale delle persone, delle infrastrutture e delle mansioni è disciplinata dal Codice 14. Il Consiglio Biodiversità esprime il parere di propria competenza sui profili ecologici.

3. I dispositivi di protezione individuale e le attrezzature necessari sono gestiti secondo il regime dei beni comuni previsto dai Codici competenti. La mancanza di un dispositivo espressamente indicato come essenziale nella Scheda Sicurezza comporta la sospensione dell’attività interessata fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, secondo le procedure del Codice 14.

4. La misurazione e il monitoraggio sono ammessi esclusivamente per la tutela del benessere animale e della biodiversità, per la verifica delle funzioni di impollinazione o per la valutazione della resilienza ecologica. I dati sono aggregati, non profilanti e conservati per il tempo minimo necessario, secondo il Codice 7, articolo 2.2, e le pertinenti STV. Restano ferme le competenze del Codice 6 in materia

sanitaria.

5. La formazione richiesta è articolata come segue:

   a) livello L1 per l’accesso operativo ai santuari e per la gestione ordinaria degli animali;

   b) livello L2 per la gestione avanzata delle attività individuate dalle STV;

   c) livello L3 per la progettazione e la validazione delle STV e delle Schede Benessere, nei casi previsti.

6. Chiunque rilevi un rischio grave e immediato per la fauna, un animale o una persona può interrompere l’attività interessata e informa senza ritardo i Consigli competenti. L’interruzione effettuata in buona fede per prevenire un danno non può comportare ritorsioni o pregiudizi.

Art. 9 — Registro Dipendenze della biodiversità

1. Il Consiglio Biodiversità alimenta il Registro Dipendenze disciplinato dal Codice 15, distinguendo almeno:

   a) **dipendenze ecologiche**, relative a funzioni quali l’impollinazione, il controllo biologico, la fertilità ecologica o la connettività, quando non siano sufficientemente disponibili o sostituibili nella Confederazione;

   b) **dipendenze da competenze**, relative all’indisponibilità nel bacino delle competenze L2 o L3 necessarie in materia di biodiversità, veterinaria, etologia o conservazione;

   c) **dipendenze materiali o tecnologiche**, relative all’indisponibilità di materiale genetico, attrezzature di monitoraggio, strumenti tecnici o capacità diagnostiche necessarie alla continuità delle funzioni di tutela.

2. Per ogni dipendenza classificata come critica, il Registro indica il responsabile, l’obiettivo verificabile, le misure temporanee di contenimento e il termine finale previsto per il superamento della dipendenza.

3. Il livello federale effettua almeno un audit annuale sull’autonomia ecologica della Confederazione, mediante componenti L3 indipendenti sorteggiati secondo l’articolo 36 del Codice 4.

Art. 10 — Divieti, violazioni e garanzie

1. È vietato:

   a) realizzare rendite sulla fauna selvatica, sugli impollinatori selvatici, sulla funzione di impollinazione selvatica o sulla funzione di tutela dei santuari;

   b) subordinare a pagamento o licenza esclusiva l’accesso alle STV essenziali per biodiversità, benessere animale e tutela delle api selvatiche, nonché alle Schede Sicurezza essenziali;

   c) registrare, depositare, rivendicare o mantenere brevetti o titoli esclusivi sul materiale genetico selvatico e sul patrimonio genetico locale qualificati come beni comuni dall’articolo 1, comma 3, lettera a), incluse le razze e le linee locali quando costituiscono parte di tale patrimonio;

   d) introdurre specie alloctone invasive o organismi geneticamente modificati nell’ambiente selvatico, nonché introdurre linee di api o materiale biologico proprietari in modo da determinare una dipendenza critica secondo il Codice 15 o il Codice 9, articolo 6-bis;

   e) uccidere o maltrattare gli animali, impiegarli o raccoglierne i prodotti fuori dalle condizioni dell’articolo 13 della Costituzione e dell’articolo 6-bis del Codice 9, o detenere un numero di animali superiore alla capacità di cura definita ai sensi dell’articolo 7, comma 9;

   f) rendere pubbliche coordinate di dettaglio di nidi, tane o alveari selvatici;

   g) trasferire a soggetti esterni alla Confederazione il controllo dei santuari, delle banche genetiche selvatiche o del Catasto della Biodiversità.

2. Le violazioni del comma 1 costituiscono violazioni sostanziali. L’accertamento, le misure cautelari, la sospensione o disattivazione delle attività e i rimedi sono disciplinati dal Codice 4. Il Consiglio Biodiversità documenta i fatti e trasmette le proprie valutazioni tecniche agli organi competenti.

3. La persona interessata o chi dimostri un interesse qualificato può attivare la Garanzia secondo le procedure del Codice 4 entro quattordici giorni dalla comunicazione della decisione o dalla conoscenza effettiva della violazione. L’eventuale ricorso non sospende automaticamente le misure urgenti necessarie a prevenire un danno grave e immediato.

Art. 11 — Disposizioni transitorie, coordinamento e prevalenza

1. Il presente Codice si coordina con:

   a) la Costituzione, articoli 3.1, 13, 14 e 32;

   b) il Codice 1, articoli 27 e 32;

   c) i Codici 2, 3, 4, 5 e 6, ciascuno per le rispettive competenze;

   d) il Codice 7, articolo 2.2, per la rete e il trattamento dei dati;

   e) i Codici 8 e 9 per acqua, agroecologia, rifugi per impollinatori e fabbisogno alimentare;

   f) il Codice C.1-Annex A per gli aspetti di produzione di competenza;

   g) i Codici 10, 12, 14 e 15 per territorio, cura, sicurezza e Registro Dipendenze.

2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore, ogni Cerchio 1 censisce, con modalità aggregate e non profilanti:

   a) la fauna selvatica rilevata;

   b) gli impollinatori selvatici rilevati;

   c) i siti di nidificazione conosciuti, mantenendo riservate le coordinate di dettaglio;

   d) i suoli candidabili all’istituzione di un santuario;

   e) gli animali da lavoro e da allevamento presenti;

   f) il numero e le specie degli animali domestici di prossimità;

   g) le principali dipendenze ecologiche e da competenze.

   Entro il medesimo termine è attivata una versione minima e provvisoria del Catasto della Biodiversità.

3. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore, ogni Cerchio 1 attiva:

   a) il Consiglio Biodiversità;

   b) la STV Biodiversità minima;

   c) la STV Santuari di Accoglienza, la STV Benessere degli Animali che Collaborano congiunta con il Codice 9 e, in ogni Cerchio 2, i santuari di accoglienza previsti dall’articolo 4-bis, comma 5;

   d) la STV Benessere Domestico;

   e) la STV Api Selvatiche;

   f) le Schede Sicurezza e Benessere necessarie;

   g) il nodo della rete federata della biodiversità.

   In caso di sovrapposizione documentata dei carichi transitori relativi ai Codici 9, 10 e 13, l’Assemblea può concedere una proroga motivata non superiore a sei mesi. La proroga è accompagnata da un piano vincolante con responsabili e scadenze intermedie e non può comportare l’interruzione delle funzioni essenziali del Paniere.

4. Le attività esistenti alla data di entrata in vigore sono sottoposte a verifica di conformità. Il Consiglio Biodiversità svolge la valutazione tecnica e trasmette gli esiti agli organi competenti secondo il Codice 4. In caso di non conformità:

   a) è assegnato un termine di adeguamento non inferiore a trenta giorni, salvo i casi di rischio grave e immediato;

   b) il piano di adeguamento indica le misure da adottare, i responsabili e un termine finale, di norma non superiore a novanta giorni, salvo impossibilità tecnica documentata;

   c) quando sussiste un rischio grave e immediato per la biodiversità o il benessere animale, possono essere adottate misure urgenti proporzionate secondo le procedure del Codice 4;

d) quando l’adeguamento sia tecnicamente impossibile, è avviata la procedura di disattivazione prevista dal Codice 4, accompagnata da un piano sostitutivo;

e) se la funzione interessata garantisce direttamente prestazioni del Paniere di livello 1 o 2, la disattivazione è disposta soltanto dopo l’attivazione di una funzione sostitutiva conforme, salvo le misure urgenti necessarie per la sicurezza, secondo i Codici 4 e 14.

5. In caso di sovrapposizione normativa, la prevalenza opera esclusivamente nell’ambito della materia attribuita a ciascun Codice:

a) il Codice 13 prevale sui parametri di benessere animale, sugli indicatori di biodiversità, sulla funzionalità biologica dei corridoi, sui criteri ecologici di gestione dei santuari e sulla valutazione di incidenza per i profili di biodiversità e benessere;

b) il Codice 10 prevale sulla destinazione d’uso, sulla localizzazione, sulla geometria degli interventi, sul catasto territoriale e sui vincoli territoriali;

c) il Codice 9 prevale sull’uso agroecologico, sulle colture, sulla gestione tecnica dei rifugi per impollinatori e sul fabbisogno alimentare;

d) il Codice 8 prevale sulla gestione funzionale dell’acqua;

e) il Codice 6 prevale sui rischi sanitari, sulle zoonosi, sulla nutrizione clinica e sulla materia farmaceutica;

f) il Codice 14 prevale sulla sicurezza generale delle persone, delle infrastrutture e delle mansioni.

Nessuna clausola di prevalenza trasferisce o assorbe competenze attribuite ad altri Codici. I conflitti non risolvibili mediante interpretazione coordinata sono sottoposti agli organi competenti secondo le procedure dell’ordinamento; nelle more sono adottate misure proporzionate per tutelare le persone, gli animali e le funzioni ecologiche interessate.